刑法17 筆記：考題解析複習

> 來源：刑法17 課程字幕 00:00:00 ~ 00:33:50

🕮 法條原文速查

> **§271**（殺人罪）
> I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
> II：前項之未遂犯罰之。

> **§277**（傷害罪）
> I：傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§320**（竊盜罪）
> I：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§328**（強盜罪）
> I：意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之財物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑。

> **§330**（加重強盜罪）
> 犯強盜罪而有第三百二十一條第一項各款情形之一者，處七年以上有期徒刑。

> **§332**（強盜結合犯）
> I：犯強盜罪而**故意殺人**者，處死刑或無期徒刑。
> II：犯強盜罪而有下列行為之一者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑：一、放火者。二、強制性交者。三、擄人勒贖者。四、使人受重傷者。

> **§23**（正當防衛）
> 對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。

> **§17**（加重結果犯）
> 因犯罪致發生一定之結果，而有加重其刑之規定者，如行為人不能預見其發生時，不適用之。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「甲打暈救生員，泳客溺斃，甲對泳客成立何罪？」	風險關係說→甲對泳客是**不作為**（放任風險擴大），但甲對泳客**無保證人地位**→不負責
「不作為正犯 vs 幫助犯如何區分？」	**六說**並存，選擇題注意各說結論不同；實務＝幫助犯，犯罪支配論＝幫助犯，主觀理論＝正犯
「救助條件已啟動後放棄 vs 救助條件未啟動，差別？」	已啟動→**作為**（製造風險）；未啟動→**不作為**（期待落空）
「用鋼製浮球砸頭，故意判斷？」	類保齡球重物＋頭部要害→認定**殺人故意**
「被害人特殊體質（蛋殼頭蓋骨），加重結果犯是否成立？」	通說：反常因果歷程→**客觀不可歸責**→不成立加重結果犯；許澤天：引入蛋殼頭蓋骨→可歸責
「§332 結合犯第二項各款列哪些？」	四款：**放火、強制性交、擄人勒贖、使人受重傷**
「共同正犯踰越，其他共同正犯如何論？」	臨時起意部分與其他人**無犯意聯絡**→踰越部分其他人不負責
「防衛者處於絕對優勢且情勢已底定，可否主張防衛過當？」	**不適用**延展型防衛過當→不成立正當防衛

正文

一、不作為犯考題複習

考題1：海水浴場案（39頁17題）

事實

1. 甲打量泳客 A 身旁的救生員
2. 泳客 A 因無人救援而溺斃

分析：甲對泳客 A是作為還是不作為？

```
風險關係說分析
│
├── 甲直接對救生員施暴 → 對救生員是「作為」
│
└── 甲對泳客 A？
    ├── 甲並未直接對 A 製造風險
    ├── 甲只是排除了 A 的救助來源（打量救生員）
    └── → 甲對 A 是「不作為」（放任風險擴大）
        └── 甲對 A 有無保證人地位？→ 無 → 不負責
```

> **老師觀點**：法感與邏輯理性衝突時→選擇理性。雖然感覺甲很可惡，但法律上甲對泳客無保證人地位，不成立不作為犯。

考題2：不作為正犯 vs 幫助犯六說操作（37頁6題）

學說	結論	理由
實務見解	**幫助犯**	傳統實務立場
犯罪支配論	**幫助犯**	不作為者只能透過別人才能完成犯罪
主觀理論	**正犯**	行為人為自己利益而不作為
正犯理論	**正犯**	不作為即為正犯行為
幫助犯理論	**幫助犯**	不作為原則為幫助
區別理論	**正犯**	保護義務→正犯

考題3：懸崖救人案 vs 海水浴場案比較

比較項目	懸崖救人案	海水浴場案
情境	拉人到一半發現是仇人→慢慢放回	打量救生員→泳客溺斃
救助條件	**已啟動**（正在拉人）	**未啟動**（救生員被排除）
行為定性	**作為**（製造風險）	**不作為**（期待落空）
關鍵差異	中斷已啟動的救助＝積極製造危險	排除救助來源≠直接對被害人作為

二、故意認定與加重結果犯考題

考題4：浮球案（35頁21題）

- **事實**：索鋼製浮球砸頭
- **分析**：浮球類保齡球重物＋頭部是人體要害→認定**殺人故意**
- **重點**：物品材質＋攻擊部位＝判斷故意的關鍵指標

考題5：特殊體質案（34頁14題）

事實

1. 甲揮一拳打被害人
2. 被害人因特殊體質（蛋殼頭蓋骨）而死亡

爭議：是否成立加重結果犯（§277 Ⅲ）？

見解	結論	理由
通說（老師傾向）	**不成立**加重結果犯	反常因果歷程→客觀不可歸責→基本行為與加重結果間因果關係中斷
許澤天	**成立**加重結果犯	引入英美法蛋殼頭蓋骨理論→可歸責

> **老師觀點**：傾向通說。刑法的目的不是保護已被害者，客觀歸責應否定異常因果歷程。

三、綜合大題解析（32頁63題）

> **老師評語**：三等天花板難度（高考行政類科考題），需拆開寫共同正犯。

事實概要

- **甲**：持刀抽戀愛稅（搶錢）→臨時起意性侵
- **乙**：甲的同夥
- **丙**：路過的第三人，出手攻擊甲

（一）甲的罪責

```
甲的行為分析
│
├── ① 持刀抽戀愛稅 → §330 加重強盜罪
│
├── ② 臨時起意性侵 → 強制性交罪
│     └── 利用既存強制狀態考點（本題不考，但重要）
│
└── ③ 結合犯 §332 II：強盜而強制性交
      ├── §332 II 四款：放火/強制性交/擄人勒贖/使人受重傷
      └── 甲成立 §332 II 第2款
```

（二）乙的罪責

- §330 加重強盜罪共同正犯 ✓
- 甲臨時起意性侵→與乙**無犯意聯絡→共同正犯踰越**
- 乙不成立 §332 結合犯

（三）丙的罪責

```
丙的行為分析
│
├── ① 拿石頭砸甲後腦勺 → 殺人未遂？
│     └── 正當防衛 §23 → 阻卻違法 → 不成立
│
└── ② 持刀砍甲（甲已無力反抗時）
      ├── 看似延展型防衛過當
      └── 但例外：情勢已底定 ＋ 防衛者處於絕對優勢
            └── → 不適用延展型防衛過當
            └── → 可能成立故意傷害/殺人未遂
```

四、考試策略整理

時間分配

- **三等考試**：一題約 30 分鐘
- **司律二試**：兩題三小時，彈性分配（難題多給/簡單題少給）

司律二試 刑法 vs 刑訴

比較項目	刑法	刑訴
開標數量	一題可能開**十幾個標**	不會那麼多
寫法特色	寫得**廣**	寫得**深**（法理、立法理由）
時間風險	容易寫到**欲罷不能**	不會讓你寫不完
建議順序	**後寫**	**先寫**（避免刑法占用太多時間）

> **老師建議**：司律二試先寫刑訴，剩下時間再寫刑法。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§17	加重結果犯	特殊體質案分析
§23	正當防衛	丙的行為分析
§271	殺人罪	故意認定/殺人未遂
§277	傷害罪	加重結果犯基礎
§330	加重強盜罪	甲的罪責
§332	強盜結合犯	結合犯四款